

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2907/2531

นางสาว พิสวาท ทุดิยะโพธิ กับพวก	โจทก์
นางสาว พิสวาท ทุดิยะโพธิ กับพวก	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
นาง กา ญจนา ศรีธัญญรัตน์	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115, มาตรา 146

ท.รับโอนทรัพย์พิพาทจากจำเลย ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนขอให้ล้มละลาย แม้ ท. มิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อนการโอนแต่การที่ ท. ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่พิพาทกับจำเลย ย่อมถือได้ว่า ท. เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนทรัพย์พิพาทแก่ตนได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะโอนทรัพย์พิพาท จำเลยมีทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้ ก็แสดงว่าจำเลยโอนทรัพย์พิพาทโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นศาลมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ มาตรา 115

การที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนการโอน แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้อง และผู้ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้เพิกถอนการโอนนั้น เมื่อศาลเห็นควรให้เพิกถอนการโอน ย่อมพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพิกถอนการโอนตามคำขอของผู้ร้องต่อไป.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยได้โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้
แก่นางสาวทัศนีย์ หุตะนันท์ ในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายขอ
ให้เพิกถอนการโอน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งยกคำร้อง ผู้ร้องเห็นว่าเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่ง และสั่งให้เพิกถอนการ
โอน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ได้มีคำสั่งไม่เพิกถอนการโอนและให้ยก
คำร้องโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นฟังว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้
คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามมาตรา 115 ย่อมไม่มีเหตุสั่งเพิกถอน จึงมี
คำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่านางสาวทัศนีย์รับ
โอนทรัพย์พิพาทจากจำเลยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2525 วันที่ 26 สิงหาคม 2525
โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย จึงเป็นการโอนในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อน
ขอให้ล้มละลาย แม้นางสาวทัศนีย์มิได้เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ (จำเลย) มาก่อนการ
โอน แต่การที่นางสาวทัศนีย์ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่พิพาทกับลูกหนี้ (จำเลย)
ย่อมถือได้ว่านางสาวทัศนีย์เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้(จำเลย) โอนทรัพย์

พิพาทแก้ต้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะโอนทรัพย์สินดังกล่าว ลูกหนี้ (จำเลย) มีทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้ ก็แสดงว่า ลูกหนี้ (จำเลย) โอนทรัพย์สินโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ศาลย่อมมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนนั้นได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 115 ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2515ระหว่างธนาคาร กรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จำกัด โจทก์ นายสำราญ คลังเพชรกับพวก จำเลย ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้องของผู้ร้องและที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและพิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องทั้งสองฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขอเพิกถอนการโอนตาม คำขอของผู้ร้องต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>